



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-28883395-APN-DDYME#MP - CONC 1550

VISTO el Expediente EX-2017-28883395-APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada en fecha 17 de noviembre de 2017, consiste en la futura y eventual adquisición por parte de la firma HOCHTIEF AG del control exclusivo de la firma ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., e indirectamente de las firmas AUTOPISTAS DEL SOL S.A., GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., y de HISPASAT S.A., mediante una oferta pública para la adquisición de la totalidad de las acciones que representan el CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.

Que para el supuesto de que la oferta pública de acciones se realice, la firma HOCHTIEF AG tendrá el control de la firma ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. y como consecuencia se producirá un cambio de control en las firmas AUTOPISTAS DEL SOL S.A., GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., e HISPASAT S.A..

Que, al momento de la notificación, la operación aún no se ha concretado.

Que las firmas ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., y HOCHTIEF AG solicitaron el día 18 de diciembre la dispensa de los estados contables de la firma HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA y asimismo solicitaron el día 20 de diciembre de 2017 que se los exima de acompañar la traducción al idioma nacional, en su parte pertinente, del reporte anual de la firma HOCHTIEF AG.

Que, mediante la Resolución N° 723 de fecha 20 de septiembre de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en el marco del Expediente EX-2017-12973175-APN-DDYME#MP, se resolvió autorizar la operación notificada consistente en la eventual y futura adquisición por parte de la firma ATLANTIA S.P.A., de la firma ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

S.A., a resultas de la oferta pública de adquisición de acciones.

Que surge de las presentes actuaciones que la firma ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., además de ser la sociedad controlante de las firmas AUTOPISTAS DEL SOL S.A., GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., también lo es de la firma HISPASAT S.A., sociedad, esta última, que posee actividad económica en la REPÚBLICA ARGENTINA lo que no fue informado en el marco del expediente citado en el considerando inmediato anterior y que por lo tanto la información presentada en dicho expediente resultaría incompleta.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 17 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC 1550”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio a; Dispensar a las partes de acompañar los estados contables de la firma HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA, como así eximir de acompañar la traducción al idioma nacional de los estados resultados de la firma HOCHTIEF AG. Y considerar completo el Formulario F1; Ordenar la apertura de un expediente administrativo tendiente a revisar la información presentada en el Expediente EX-2017-12973175-APN-DDYME#MP autorizada mediante la Resolución N° 723/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO; y Autorizar la operación notificada, consistente en la futura y eventual adquisición por parte de la firma HOCHTIEF AG., del control exclusivo de la firma ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., e indirectamente de las firmas AUTOPISTAS DEL SOL S.A., GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., e HISPASAT S.A., a resultas de la oferta pública de adquisición de acciones, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Dispensase a las firmas ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. y HOCHTIEF AG de acompañar los estados contables de la firma HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA.

ARTÍCULO 2°- Exímase a las firmas ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., y HOCHTIEF AG de acompañar los estados de resultados de la firma HOCHTIEF AG traducidos al idioma nacional.

ARTÍCULO 3°- Ordénase la apertura de un expediente administrativo para revisar la información presentada en el marco del Expediente EX-2017-12973175-APN-DDYME#MP de la operación de concentración económica, autorizada por la Resolución N° 723 de fecha 20 de septiembre de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la futura y eventual adquisición por parte de la firma HOCHTIEF AG., del control exclusivo de la firma ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., e indirectamente de las firmas AUTOPISTAS DEL SOL S.A., GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., e HISPASAT S.A., a resultas de la oferta pública de adquisición de acciones, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 5°.- Considérase al Dictamen de fecha 17 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC 1550”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-02874114-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1550 - ART. 13 .a)

EX-2017-28883395-APN-DDYME#MP (CONC 1550) CQ-JH

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-28883395-APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC. 1550 - HOCHTIEF AG Y ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156” en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 17 de noviembre de 2017 consiste en la futura y eventual adquisición por parte de HOCHTIEF AG (en adelante “HOCHTIEF”) del control exclusivo de ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. (en adelante “ABERTIS”) e indirectamente de AUTOPISTAS DEL SOL S.A. (en adelante “AUSOL”), de GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. (en adelante “OESTE”) y de HISPASAT S.A. (en adelante “HISPASAT”), mediante una oferta pública (en adelante “OPA”) que compite por la adquisición de todas las acciones representativas del total del capital social de ABERTIS ¹.
2. El 18 de octubre de 2017, HOCHTIEF presentó la correspondiente solicitud de aprobación de la oferta ² ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (en adelante “CNMV”).
3. Para el supuesto de que la OPA se realice, HOCHTIEF tendrá el control de ABERTIS y como consecuencia se producirá un cambio de control en las firmas AUSOL, OESTE e HISPASAT.
4. Al momento de la notificación, la operación aún no se ha concretado, el Formulario F1 fue presentado en tiempo previo a su cierre.

I.2. La Oferente

5. HOCHTIEF es una sociedad anónima constituida bajo ley alemana (Aktiengesellschaft), cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Frankfurt. Su controlante es la firma ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. (en adelante “ACS”), titular de una participación del 71,72%, una sociedad anónima española con sede en Madrid, dedicada a actividades de construcción y servicios a través de sus subsidiarias (en adelante “GRUPO ACS”). Las acciones de ACS cotizan en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, no está controlada por ninguna otra persona o

empresa ³. En Argentina HOCHTIEF AG SUCURSAL ARGENTINA se encuentra inscrita ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, pero no tiene en forma directa obras de construcción en ejecución desde el año 2002.

6. Las actividades de GRUPO ACS están divididas en tres áreas de negocios: (i) Construcción que incluye obras civiles o proyectos de ingeniería civil, (ii) proyectos de obras de edificación; y (iii) proyectos de minería relacionados con el sector minero. El Grupo ACS lleva a cabo proyectos de construcción a través de DRAGADOS, S.A. (en adelante "DRAGADOS") una empresa española dedicada a la construcción que lleva a cabo proyectos de desarrollo de infraestructura de ingeniería civil (autopistas, obras ferroviarias, obras marítimas, acuíferas y aeroportuarias) y proyectos de edificaciones residenciales y no residenciales; (ii) Servicios industriales en el ámbito de la ingeniería industrial aplicada, orientada al desarrollo, construcción, mantenimiento y operación de infraestructuras energéticas, industriales y de movilidad y (iii) Servicios de mantenimiento de instalaciones y servicios sociales, principalmente en España.

7. Las compañías del GRUPO ACS que se encuentran activas en Argentina son: (i) ARGENCOBRA S.A. una empresa que participa en un proyecto de expansión de la capacidad de tratamiento del agua potable de la planta potabilizadora de General Belgrano en la provincia de Buenos Aires, (ii) CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. que presta de servicios de backup informático para sus clientes, (iii) DYCASA S.A. una empresa constructora subsidiaria de DRAGADOS que participa en proyectos civiles y edificaciones como construcción de caminos, autopistas, puentes, túneles y edificios. Tiene una participación no controlante del 2,68% preexistente en AUSOL.

I.2.4. La Objeto

8. ABERTIS es una sociedad constituida en España, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de valores de España, dedicada a la operación de autopistas como así también al desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones. En Argentina posee participación en AUSOL, OESTE y HISPASAT. Sus accionistas son CRITERIA CAIXA, S.A.U.⁴ que posee el 22,25% de sus acciones y el 77,75% se encuentra en poder del público Inversor ⁵.

9. AUSOL es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, titular de la concesión de la ruta de acceso norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conocida como "Autopista Panamericana". Su actividad principal es la construcción, mantenimiento, administración y explotación del Acceso Norte y la Avenida General Paz⁶. ABERTIS es titular del 31,59% del capital accionario y el 49,92% de los votos.

10. OESTE es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal la construcción, mantenimiento, administración y explotación del acceso oeste que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Luján y la zona oeste del conurbano bonaerense. ABERTIS posee una participación del 57,6%.

11. HISPASAT ofrece servicios de capacidad satelital para clientes audiovisuales y operadores de telecomunicaciones o ISP. ABERTIS tiene una participación del 90,7%. En Argentina es controlante de la firma HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA, un joint venture entre HISPASAT y OI -una empresa brasilera- dedicado a proveer servicios de telefonía IP, sistemas DTH, y de acceso a internet vía satélite.

12. ABERTIS posee una participación accionaria no controlante del 34% en CELLNEX TELECOM S.A., un operador europeo de infraestructura de telecomunicaciones para telefonía móvil y difusión audiovisual.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

13. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma. ⁷

14. Con fecha 17 de noviembre de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.

15. Con fecha 23 de noviembre de 2017, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, se solicitó al ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES y al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, la intervención que les compete en relación a la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones. Los oficios fueron remitidos mediante el sistema de gestión documental electrónica en la misma fecha. Habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado y no habiéndose expedido al respecto, en virtud de lo dispuesto por

el Decreto N° 89/2001, se considera que los oficiados no poseen objeción alguna que formular.

16. Con fecha 1 de diciembre de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida.

17. Con fecha 20 de diciembre de 2017 las partes realizaron una presentación dando cumplimiento al requerimiento efectuado, teniéndose por completo el Formulario F1 el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

18. Tal como fuera previamente expuesto la operación consiste en la futura y eventual toma de control por parte de HOCHTIEF de ABERTIS, firma controlante de AUSOL, OESTE e HISPASAT.

19. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis:

Tabla N° 1: Actividades de las empresas afectadas

EMPRESA OBJETO	
AUTOPISTAS DEL SOL SA	Su actividad principal la construcción, mantenimiento, administración y explotación del Acceso Norte y la Avenida Gral. Paz
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA	Su actividad principal la construcción, mantenimiento, administración y explotación del Acceso Oeste que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Luján y la Zona Oeste del conurbano bonaerense.
HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA	Su actividad es proveer servicios de telefonía IP, sistemas DTH, y de acceso a internet vía satélite.
GRUPO ADQUIRENTE	
ARGENC OBRA S.A.	Participa en un proyecto de expansión de la capacidad de tratamiento del agua potable de la planta potabilizadora de General Belgrano en la provincia de Buenos Aires.
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	Que presta de servicios de backup informático para sus clientes.
DYCASA S.A.	Su actividad principal es participar en proyectos civiles y edificaciones como construcción de caminos, autopistas, puentes, túneles y edificios.
Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes	

IV.2. Efectos económicos de la operación

20. La presente operación implica un futuro y eventual cambio del controlante último de las empresas titulares de la concesión de las autopistas del Acceso Oeste, Acceso Norte y Avenida General Paz.

21. Conforme a la información expuesta en la tabla 1 podrían existir relaciones horizontales en la actividad de construcción de autopistas y obras conexas que llevan adelante AUSA, OESTE y DYCASA, y potencialmente un efecto

vertical entre esta última actividad que desarrolla DYCASA y su eventual demanda por parte de las concesionarias objeto.

22. Sin embargo, ninguno de estos posibles efectos amerita un análisis en particular ya que la actividad de AUSA y OESTE se encuentra regulada por el Estado Nacional quien otorga la concesión y determina no solo el nivel de tarifas sino también las condiciones de prestación del servicio; del mismo modo controla el cumplimiento de las pautas que impone el contrato concesión y sus respectivas adecuaciones, a través del órgano de regulación respectivo.

23. Por otro lado, la participación de DYCASA en el segmento de construcción de infraestructura es del 1,5%, en construcción de rutas 3% aproximadamente siendo que el status quo en la construcción de autopistas y obras afines no se modifica.

24. En función de lo indicado no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

IV.3. Cláusulas de restricciones accesorias

25. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte cláusulas con entidad suficiente para disminuir, restringir o distorsionar la competencia.

V. DISPENSA

26. Con fecha 18 de diciembre de 2017 las partes informaron que la empresa HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA, controlada por HISPASAT, no se identificó como una empresa involucrada dado que, según tiene entendido la oferente notificante, la misma no tuvo ventas en 2016 como consecuencia de la falta de demanda de sus servicios y dado que la empresa no vende productos involucrados, solicitando que se las dispense de aportar información adicional sobre ella.

27. Asimismo, en fecha 20 de diciembre de 2017 acompañaron el reporte anual 2016 de la oferente, HOCHTIEF, en idioma inglés solicitando se los exima de acompañar la traducción al idioma nacional de la parte pertinente, esto es, los estados de resultados.

28. Así las cosas, vale recordar que el punto B.d) de la guía para la notificación de operaciones de concentración económica establece que “Se podrá solicitar que la Autoridad de Aplicación acepte que la notificación se considere completa, aun cuando no se haya presentado en su totalidad la información exigida por el formulario que corresponda. La Autoridad de Aplicación accederá al pedido si, a su juicio, la información omitida no resulta imprescindible para analizar la operación en cuestión”. En el mismo orden de ideas dice el punto C.b) que “Los documentos que se encuentren escritos en un idioma distinto al español deberán ser acompañados por sus respectivas traducciones, las que deberán ser realizadas por traductor público matriculado en la República Argentina. Sin embargo, la Autoridad de Aplicación podrá dispensar este requisito a pedido de parte cuando, a su juicio, la versión en su idioma original o la traducción simple satisfaga las necesidades de información de la Autoridad de Aplicación”.

29. En este sentido, esta COMISION NACIONAL entiende que los estados contables de la firma HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA, no resultan necesarios para el análisis económico de las presentes actuaciones, siendo suficientes los acompañados por las partes atento las características de la actividad realizada por el objeto y la compradora. Asimismo, esta COMISIÓN NACIONAL advierte que la versión en inglés de los estados contables de HOCHTIEF resulta suficiente para efectuar el presente análisis.

30. Por lo expuesto, se recomienda al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO dispensar a las partes de acompañar los estados contables de la firma HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA, considerando completa la notificación en atención a que en este caso la información omitida no resulta imprescindible para el análisis de la presente y eximir de traducir la parte pertinente de los estados contables de HOCHTIEF.

VI. IMPUGNACION RESOLUCIÓN SC N° 723/17

31. Con fecha 30 de junio de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL recibió la notificación y pedido de autorización de la eventual y futura adquisición por parte de ATLANTIA S.P.A. (en adelante "ATLANTIA") de ABERTIS a resultados de la oferta pública de adquisición de acciones, tramitada mediante EX-2017- 12973175-APN-DDYME#MP caratulado

“CONC.1475 - ATLANTIA S.P.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156” (en adelante “CONC 1475”) y autorizada por el SECRETARIO DE COMERCIO mediante Resolución N° 723 de fecha 20 de septiembre de 2017, correspondiente al Dictamen CNDC N° 190 de fecha 1° de septiembre de 2017.

32. De la instrucción de las presentes actuaciones surge que la objeto, ABERTIS, además de controlar AUSOL y OESTE, también posee participaciones controlantes en HISPASAT, empresa que posee actividad económica en el país, tal como se describe en los puntos anteriores del presente dictamen, y que no fue informada en la CONC 1475.

33. El artículo 15 de la Ley N° 25.156 establece que “Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información y documentación verificada por el Tribunal, salvo cuando dicha resolución se hubiera obtenido en base a información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante”. Sin perjuicio del motivo de su omisión, la información aportada para el análisis de aquella operación, a la luz de la información que surge de las presentes actuaciones, resultaría incompleta.

34. Por lo expuesto, a la luz de lo dispuesto en el Artículo 15 corresponde en este estado aconsejar al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO ordenar la apertura de un expediente administrativo tendiente a revisar la información presentada en la CONC 1475 y autorizada por el SECRETARIO DE COMERCIO mediante Resolución N° 723 de fecha 20 de septiembre de 2017, correspondiente al Dictamen CNDC N° 190 de fecha 1° de septiembre de 2017.

VII. CONCLUSIONES

35. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

36. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: a) dispensar a las partes de acompañar los estados contables de HISPAMAR SATÉLITES S.A., SUCURSAL ARGENTINA, como así eximir de acompañar la traducción al idioma nacional de los estados de resultados de HOCHTIEF AG, y considerar completo el Formulario F1; b) Ordenar la apertura de un expediente administrativo conforme lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley N° 25.156 tendiente a revisar la información presentada en el EX-2017- 12973175-APN-DDYME#MP caratulado “CONC.1475 - ATLANTIA S.P.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156” y autorizada por el SECRETARIO DE COMERCIO mediante Resolución N° 723 de fecha 20 de septiembre de 2017, correspondiente al Dictamen CNDC N° 190 de fecha 1° de septiembre de 2017; c) autorizar la operación notificada, consistente en la futura y eventual adquisición por parte de HOCHTIEF AG del control exclusivo de ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. e indirectamente de AUTOPISTAS DEL SOL S.A., GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. y de la firma HISPASAT S.A., a resultados de la oferta pública de adquisición de acciones, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

37. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

El Señor Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por econtrarse en uso de Licencia.

¹ El 15 de mayo de 2017, ATLANTIA SPA anunció una oferta de adquisición del 100% del capital social de ABERTIS (en adelante "oferta inicial"), que fue aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España el 9 de octubre de 2017. La oferta inicial preveía un período de aceptación de 15 días calendarios, que debía finalizar el 24 de octubre de 2017, siendo suspendida debido a la oferta de HOCHTIEF. La aprobación de la COMISIÓN EUROPEA y la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, es una condición para la eficacia de la oferta. En consecuencia, la oferta inicial se presentó ante esta COMISIÓN NACIONAL para su análisis y fue autorizada por el SECRETARIO DE COMERCIO mediante Resolución SC N° 723 de fecha 20 de septiembre de 2017 correspondiente al Dictamen CNDC N° 190 de fecha 1° de septiembre de 2017. La COMISIÓN EUROPEA la autorizó posteriormente con fecha 13 de octubre de 2017. La oferta que se analiza en estas actuaciones, compite con la oferta Inicial.

² Las partes acompañaron copia de la solicitud como Anexo 2.f) del Formulario F1.

³ Los principales accionistas de ACS, con más del 5% de participación accionarias, son: CORPORACIÓN FINANCIERA ALCOR S.A. titular del 9,057%, IMVERNEUN PATRIMONIO S.L. titular del 8,678%, y finalmente INVERSIONES VESAN S.A. titular del 11% del paquete accionario.

⁴ CRITERIA CAIXA, S.A.U se encuentra controlada por LA FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA la cual tiene un 15,081% de los derechos de voto en ABERTIS. CRITERIA CAIXA, S.A.U, controla a la SOCIEDAD INVERSIONES AUTOPISTAS, S.A., la cual tiene un 7,65% de los derechos de voto en ABERTIS.

⁵ El público inversor incluye las participaciones notificadas a la CNMV de CAPITAL GROUP (10,258%), LAZARD ASSET

MANAGEMENT LLC (3,54%), BLACKROCK, INC (3,306%) y autocartera del 8,25% del capital social.

⁶ Actividad económica que surge de la página 10 de los estados contables de AUSOL.

⁷ La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.